重庆开州文峰街道“5·20”一般道路交通 事故调查报告

重庆开州文峰街道“5·20”一般道路交通

事故调查报告

2024年5月20日4时4分许，重庆市嘉利华食品有限公司所属渝F28**9号中型厢式货车，在重庆市开州区富厚街82号门市路段， 交
成1人受伤（于7时30分抢救无效死亡）和车辆部分损坏，直接经济损失约42.76万元。

2024年8月21日，区应急管理局接收区公安局交巡警支队移交的案件资料后，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中 道
法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》和《重庆市安全 法
照区政府授权，区应急管理局牵头成立了，区政府办公室、区公安局交巡警支队、区交通运输委和区总工会参加的重庆开州文峰街道 路
查组（以下简称调查组），并邀请区纪委监委机关和区检察院对事故调查过程进行监督。事故调查工作坚持“科学严谨、依法依规、实 实
放过”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、查阅资料、谈话问询等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了 事
关人员的责任，总结分析了事故主要教训，提出了防范整改的措施建议。

经调查认定，本起道路交通事故是一起因驾驶人驾驶机动车超速行驶、遇行人横过道路未及时避让，行人斜向横过道路未确认 般
任事故。

一、事故基本情况

（一）事故车辆驾驶人情况

廖*明。渝F28**9号中型厢式货车驾驶人，男，汉族，公民身份证号51222219******14，住址重庆市开州区云枫街道永先一街**号*幢*单元**，
机动车驾驶证，驾驶证在有效期内。

（二）事故车辆基本情况

渝F289**中型厢式货车。庆铃牌，车辆识别代码：LWLDAR9K4GL005641；发动机号：A45643；车辆所有人：重庆市嘉利华食品有限公司；
重庆市开州区工业园区赵家轻工食品产业园12号；交强险投保公司：中国平安财产保险股份有限公司。

经重庆市鑫道司法鉴定中心鉴定（渝鑫技术鉴字〔2024〕T2-137号），该车灯光信号有效，转向有效，行驶系统、传动系统工况正常无故障；
效、行车制动有效。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于重庆市开州区富厚街82号门市路段，道路呈南北走向，南往南山路方向，北往滨湖路方向，道路两侧为居民房屋，沥青路面，完
视线一般，道路中心施划双黄实线，双向四车道，施划有白色边缘线，无非机动车道，该路段为机非混合式交通。

（四）事故单位情况

重庆市嘉利华食品有限公司。统一社会信用代码91500****8365。类型：有限责任公司；法定代表人：阳*敏；公司住所：重庆市开州区云枫街
号；成立日期：2006年4月28日；经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）零售；公路普通货运，烟草制品零售，食品生
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。道路运输经营许可证：渝交运
500234013507号；经营范围：普通货运；证件有效期：2021年9月27日至2025年9月27日。

该公司属于食品生产、普通货运公司，现有货运车辆11辆（中型厢式货车3辆、轻型厢式货车8辆），驾驶员11人，安全管理人员1人。

（五）死者基本情况

微博
微信
部门街镇
无障碍
安全生产举报

肖*维。行人，男，汉族，公民身份证号51222*****4595，住址重庆市开州区文峰街道开州大道（东）**号附*号**。

二、事故发生经过和事故应急处置情况

（一）事故发生经过

2024年5月20日4时4分许，廖*明持A2D类机动车驾驶证，驾驶渝F28**9号中型厢式货车，沿富厚街由北往南超速行驶（限速标志：40km/h，
42.07km/h），当车行驶至重庆市开州区富厚街82号门市路段时，遇肖*维由西向东横过道路，因廖*明驾驶机动车遇行人横过道路未避让，肖*维斜向
确认安全，致渝F28**9号中型厢式货车刮撞肖*维，造成肖*维受伤经抢救无效于5月20日7时30分死亡及车辆部分受损。

（二）事故应急处置和情况报告

事故发生后，廖*明紧急将车停下并打开了应急灯，立即下车查看了肖*维的情况。接着拨打了120和110。120车将廖*明送至开州区人民医院，
于2024年5月20日7时30分死亡。民警到达现场后，对事故现场进行了勘查，通知廖*明到开州区公安局交巡警支队接受调查，并依法将渝F28**9号中
扣留至停车场。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，车辆部分受损，直接经济损失约42.76万元。目前赔付已到位，死者家属情绪稳定，无重大舆情发生，无不稳定因素。

四、事故发生的原因、责任和事故性质

（一）事故发生的原因

当事人廖*明驾驶机动车超速行驶，遇行人横过道路未避让，是造成本次事故的主要原因。

当事人肖*维斜向横过道路未确认安全，是造成本次事故的次要原因。

（二）事故责任和性质

重庆市开州区公安局交巡警支队《道路交通事故认定书》（第505400120240000103号）责任认定“当事人廖*明承担本次交通事故的主要责任，
*维承担本次交通事故的次要责任”。廖*明驾驶渝F28**9号中型厢式货车进行货运工作，属道路运输行为，故本次事故具有道路交通事故和生产安全事
性。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号令）规定，此次事故等级属于一般事故。综合分析引发本次事故的各种原因，
起事故为道路运输中的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员

廖*明，渝F28**9号中型厢式货车驾驶人。超速行驶，未充分观察行人横过道路情况及时避让，造成本次事故且承担主要责任。其行为违反了《
和国道路交通安全法》第四十二条第一款和第四十七条第二款之规定。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之规定，**建议司法机关追究其刑事**

（二）建议免予行政处罚的单位

重庆市嘉利华食品有限公司，本次道路交通事故主体企业。经调查：1．重庆市嘉利华食品有限公司资质齐全有效，配备了专职安全管理人员，
生产和岗位责任制度；2．每月召开了安全例会；3．组织了事故隐患排查治理，相关情况向从业人员作了通报；4．对廖*明等驾驶员进行了岗前安全
并考试合格后上岗；5．所属货运车辆证齐全有效，购买了相应保险，落实了维护保养制度，事故车辆车况良好。

本次事故系廖*明驾驶机动车超速行驶且未充分观察道路情况，行人斜向横过道路未确认安全共同造成。该事故的发生与重庆市嘉利华食品有限
无直接因果关系，**故建议免予对重庆市嘉利华食品有限公司行政处罚。**

（三）相关部门履职情况

1．区应急管理局工贸科。制定了2024年度安全生产监督检查计划，并根据计划开展了监督检查。于2024年2月5日，对重庆嘉利华食品有限公
场检查：1．其他生产经营单位设置机构架构、配备专兼职人员；2．事故隐患排查治理情况。综上所述，**区应急管理局工贸科按要求履行了相应职责，**
良好。

2．**区交巡警支队文峰大队**。制定了2024年度道路交通安全执法计划，并根据计划开展了执法检查。经提取文峰大队2024年2月至2024年5
料：1．开展了交通安全宣传和安全教育警示；2．安排并落实了每日巡线勤务表，对发现的违法行为进行了处罚；3．在日常的路检路查中，对过往
开展了专门检查，完成了检查计划任务。**综上所述，区交巡警支队文峰大队按要求履行了相应职责，履职情况良好。**

六、事故防范措施建议

为了从本次事故中深刻吸取教训，避免类似事故再次发生，做到预防在先、发现在早、处置在小。针对本次事故特点，建议重庆市嘉利华食品
一步严格落实企业安全生产主体责任，督促驾驶员严格遵守各项法律法规确保行车安全，实时监控和管理所属道路运输车辆和驾驶员运行情况，及时
并纠正其违法违规行为。

重庆市开州区人民政府事故调查组

2024年10月28日

扫一扫在手机打开当前页